

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6250/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นางสาว อา นิสานา นา กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 31

จำเลยขออนุญาตก่อสร้างอาคารสูงสี่ชั้น แต่ทำการก่อสร้างเป็นอาคารสูงห้าชั้น เป็นการก่อสร้างเพิ่มทั้งจำนวนชั้นและความสูงของอาคาร เมื่อความสูงของอาคาร เป็นส่วนที่จะต้องนำมาใช้คำนวณโครงสร้างของอาคารตามที่กฎหมายกำหนดไว้ การก่อสร้างอาคารของจำเลย จึงเป็นการเพิ่มเติมส่วนที่เป็นโครงสร้างของอาคารเป็นการ ต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 31

โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันก่อสร้างอาคารผิดไปจาก แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต และฝ่าฝืนคำสั่งให้รื้อถอนรวม 200 วัน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 31, 40, 42, 47, 65, 67, 69, 70, 71 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 90, 91, 368 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 35(5), 72, 76(4)

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยอธิบดีกรมอัยการรับรองให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยทั้งสองทำการก่อสร้างอาคารที่พิพาทเป็นห้าชั้น โดยที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างสี่ชั้นนั้นเป็นการก่อสร้างที่ผิดไปจากแบบแปลนหรือไม่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 31 บัญญัติว่า "ห้ามผู้ใดจัดให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาตทั้งนี้เว้นแต่

.....

(2) เป็นกรณีที่กำหนดตามกฎหมายกระทรวง..." กฎกระทรวงฉบับที่ 11(พ.ศ. 2528) ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522ข้อ 1 กำหนดว่า "การกระทำดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคารคือ...

(3) การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็น โครงสร้างของอาคาร ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วน หนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ" ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงดังนี้เป็นที่เห็นได้ว่า ถ้า เป็นการเปลี่ยนแปลงต่อเติมส่วนที่เป็นโครงสร้างของอาคารแล้วจะกระทำมิได้ ต้อง ห้ามตามมาตรา 31 ตามที่กล่าวข้างต้น แต่ถ้ามิใช่ส่วนที่เป็นโครงสร้างของอาคารถ้า

ไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ ก็สามารถกระทำได้ตามกฎกระทรวงดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 31 ข้อที่จะต้องพิจารณาในเบื้องต้นก็คือ การที่จำเลยก่อสร้างอาคารพิพาทชั้นที่ห้า นั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงต่อเติมส่วนที่เป็นโครงสร้างหรือไม่ ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2522 กิติ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ กิติ หรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 กิติ มิได้ ให้ความหมายของคำว่าโครงสร้างอาคารไว้ว่ามีความหมายอย่างไร จึงต้องแปลความ หมายของคำว่าโครงสร้างอาคารตามความหมายในพจนานุกรม ตามพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 นั้น โครงสร้างหมายถึงส่วนประกอบสำคัญ ๆ ที่มาคุม เข้าด้วยกัน พื้นของอาคารนั้นเป็นที่เห็นได้ว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาคาร นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6(พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 17 ที่กำหนดว่า "ในการคำนวณ ออกแบบโครงสร้างอาคาร ให้คำนึงถึงแรงลมด้วย..." ซึ่งตามตารางที่ใช้ในการ คำนวณแรงลมตามข้อนี้ นั้น ความสูงของอาคารหรือส่วนของอาคาร ในการคำนวณ หน่วยแรงลมนั้นจะแตกต่างกันไปตามความสูง ถ้าส่วนสูงของอาคารน้อย หน่วยแรง ลมที่ใช้ในการคำนวณก็น้อย ถ้าความสูงมากขึ้นหน่วยแรงลมที่ใช้ในการคำนวณก็ มากขึ้น และตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 64 ก็กำหนดไว้ในทำนองเดียวกัน ดังนั้นความสูงของอาคารจึงเป็น ส่วนที่ต้องมาคำนวณในการออกแบบโครงสร้างตามกฎกระทรวงฉบับนี้ ข้อ 19 ก็มีข้อ กำหนดเช่นเดียวกันกับข้อกำหนดกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 66 คือการคำนวณน้ำหนักที่ถ่ายลงเสา คานหรือโครงที่รับเสาหรือ ฐานรากนั้น ตามตารางที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดดังกล่าวได้กำหนดน้ำหนักและอัตรา การลดน้ำหนักบรรทุกของพื้นแต่ละชั้นไว้ต่างกัน ดังนั้นจำนวนชั้นของพื้นจึงเป็นส่วน ที่ต้องนำมาพิจารณาในการคำนวณน้ำหนักที่ถ่ายลงเสา คานหรือโครงที่รับเสาหรือ

ฐานรากด้วย เมื่อพิจารณาคำว่าโครงสร้างตามความหมายที่ให้ไว้ตามพจนานุกรม ประกอบกับกฎกระทรวงและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ตามที่กล่าวแล้วจะเห็นได้ว่าการที่จำเลยทั้งสองทำการก่อสร้างเพิ่มเติมจากแบบเดิมที่มีสี่ชั้นเป็นห้าชั้นนั้น เป็นการเพิ่มทั้งจำนวนชั้นของพื้นและความสูงของอาคารอันเป็นการเพิ่มส่วนที่จะต้องนำมาใช้ในการคำนวณโครงสร้างตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ต้องถือว่าเป็นการเพิ่มเติมส่วนที่เป็นโครงสร้างของอาคาร เป็นการต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 31, 42 วรรคสอง, 65 และ 71 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ35(5) สำหรับจำเลยที่ 1 ต้องปรับบทลงโทษตามมาตรา 69 ด้วย ลงโทษในกระโทงความผิดฐานก่อสร้างอาคารผิดไปจากแบบแปลน ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 3,000 บาท จำเลยที่ 2 เป็นเงิน 1,500 บาท ในกระโทงความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งไม่รื้อถอน ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 2,000 บาท จำเลยที่ 2 เป็นเงิน 1,000 บาท และปรับจำเลยที่ 1 อีกวันละ 1,000 บาท จำเลยที่ 2 อีกวันละ 500 บาท นับตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะรื้อถอนแล้วเสร็จ คำขออนุญาตยกฟ้อง

(อุดม เฟื่องฟู-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ